

WHITEPAPER VOOR TOEZICHTHOUDERS, JURISTEN EN REDACTIES

Uitbestede intimiteit

Samenvatting van het dossier De Marktplaats van de Ziel: wat is vastgesteld, welke norm ontbreekt, en welke vijf maatregelen dat gat dichten.

DE VASTSTELLING

De vaststelling

Betaalde chatters schrijven namens creators zonder dat abonnees dat weten. Dit is geen aantijging maar een journalistieke vaststelling: Reuters documenteerde de praktijk bij toppagina's [BR-01](#); WIRED, GQ en SRF lieten hun journalisten zelf als chatter aannemen en publiceerden het trainingsmateriaal [BR-07](#) [BR-15](#) [BR-16](#); de BBC sprak chatters over hun diensten en loon [BR-06](#).

De software die dit mogelijk maakt, wordt openlijk verkocht. Infloww groepeerde fans op abonnementsduur en bestedingsvermogen [BR-23](#); Supercreator adverteert met een AI die “in your voice” met fans chat en automatisch verkoopt [BR-24](#); OnlyMonster scoort fans van nul tot vijf op bestedingspotentieel [BR-25](#). Deze teksten zijn aan bureaus gericht, niet aan de betalende consument.

De keten is financieel scheef: het platform houdt twintig procent, het bureau volgens de BBC gemiddeld de helft [BR-05](#) en in sommige Duitse contracten tot twee derde [BR-14](#). Fenix International rapporteerde over 2024 7,22 miljard dollar aan fanbetalingen en 684 miljoen dollar winst voor belasting [BR-35](#).

HET JURIDISCHE GAT

Het juridische gat

Artikel 50 van de AI-verordening verplicht vanaf 2 augustus 2026 tot de mededeling dat een gebruiker met een AI-systeem interageert [BR-34](#). Voor een mens die onder andermans naam schrijft, bestaat geen vergelijkbare meldplicht. Wat rest is artikel 7 van richtlijn 2005/29/EG — de misleidende omissie — die per geval moet worden getoetst [BR-31](#).

Dat die toetsing kan slagen, blijkt: het Landgericht Hamburg verbood in december 2025 betaalde chats met vermeende influencers wegens misleiding [BR-38](#). In de Verenigde Staten lopen twee collectieve procedures tegen het platform en acht bureaus [BR-03](#) [BR-04](#).

Daarnaast raakt de praktijk aan artikel 9 AVG, dat de verwerking van gegevens over seksueel gedrag en gezondheid in beginsel verbiedt [BR-32](#), en aan artikel 26 lid 3 DSA, dat reclame op basis van zulke profilering verbiedt [BR-33](#).

AANBEVELINGEN

Aanbevelingen

- Verplicht vóór de eerste betaalde uitwisseling de mededeling wie berichten opstelt: de genoemde persoon, een gemachtigde derde, of een geautomatiseerd systeem.
- Maak een onjuist antwoord op de directe vraag “schrijf jij dit?” expliciet een misleidende handeling in de zin van artikel 6 UCPD.
- Verbied het gebruik van in intieme context prijsgegeven gegevens over gezondheid, rouw, verslaving of financiële nood voor segmentatie en verkoopsturing.
- Verklaar contractbedingen nietig die makers permanente toegang tot eigen account, inkomsten en publiek ontzeggen.
- Verplicht platformen tot registratie en geaggregeerde openbaarmaking van door derden beheerde accounts, zodat toezicht meetbaar wordt.

WAT DIT VOORSTEL NIET DOET

Het verbiedt geen ondersteuning, geen ghostwriting en geen fictie. Het verplicht uitsluitend tot mededeling van auteurschap tegenover de partij die betaalt, en tot een waarheidsgetrouw antwoord op de directe vraag.

GRENZEN VAN DIT STUK

Grenzen van dit stuk

Niet vastgesteld is welk aandeel van alle gesprekken via derden verloopt; er bestaat geen controleerbare meting en elk circulerend percentage mist bron. Evenmin onderbouwd zijn beweringen over micro-transacties als witwaskanaal en over demografische effecten; beide staan als onbevestigd in het claimregister van de integrale editie. Er is geen wederhoor gevraagd aan de genoemde partijen.

Volledige onderbouwing, 39 bronnen en het claimregister staan in de integrale editie. Versie 2.0 – herziene en volledig gedocumenteerde uitgave